

Strategy Idea



글로벌 투자전략 - 선진국

Analyst 황수욱

02. 6454-4896

soowook.hwang@meritz.co.kr

미국 하원 암호화폐 워크 정리

- ✓ 암호화폐 워크에서 논의되는 3가지 법안(CLARITY, GENIUS, Anti-CBDC Act) 세부 내용 정리
- ✓ 디지털 자산 관리감독 체계 확립, 스테이블 코인 규제 및 신뢰 확보, 연준 CBDC 금지 명시
- ✓ 미국 당국 차원의 차세대 디지털 국제 결제 시스템 산업 선점을 위한 선제적 제도 정비 목표

7/14~7/18 미국 하원 암호화폐 워크(Crypto Week)

7/14~7/18 암호화폐 워크

7월 3일 미국 하원 금융서비스위원회 위원장 프렌치 힐, 농업위원회 위원장 GT 톰슨, 그리고 하원 지도부는 7월 14일부터 18일까지 디지털 자산 관련 법안을 중점적으로 논의하는 '암호화폐 워크(Crypto Week)'로 지정한다고 발표했다.

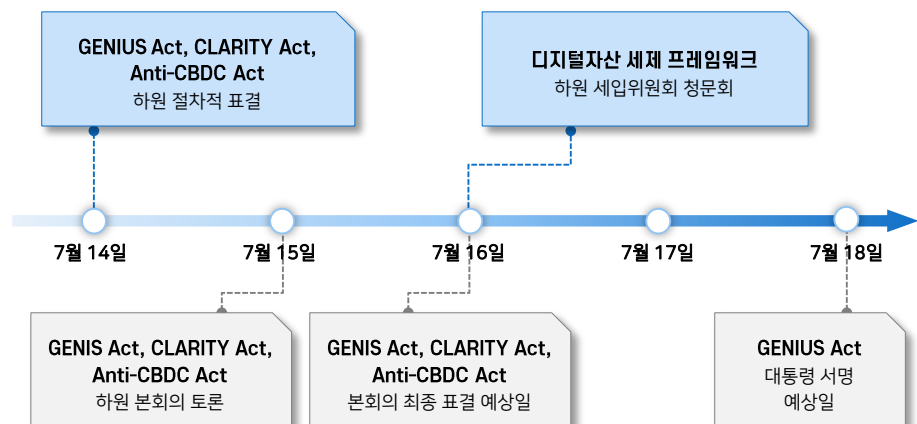
3가지 법안, 디지털자산 세제 관련 청문회 일정 예정

이에 따라 하원은 CLARITY Act, Anti-CBDC Surveillance State Act, 그리고 상원이 통과시킨 GENIUS Act를 심의할 예정이다. 빠르면 이번 주 내 일부 법안은 대통령 비준까지 예상된다. 디지털자산 투자 및 거래에 대한 세제 개편을 논의하는 자리도 있어 비트코인의 신고가 돌파 등 관련 자산 가격이 반응하는 중이다.

각각 다른 분야의 법이지만, 퍼즐을 맞추면 하나의 목표 보임

이하에서는 이번주 논의될 3가지 법안을 구체적으로 정리했다. 표면적으로 세 법안은 각각 다른 분야를 다루고 있는 듯 보이지만, 세부 내용의 퍼즐을 맞춰보면 '미국의 차세대 디지털 결제 시스템 산업 선점'이라는 하나의 목표가 그려진다.

그림1 미국 하원 Crypto Week 예상 타임라인



주: 하늘색 박스는 House에 공식 등록된 일정, 회색은 절차 통과 시 추후 예상 일정

자료: US Congress, Reuters, CoinDesk, 메리츠증권 리서치센터

CLARITY Act

디지털 자산 산업을 정의하고
교통정리

CLARITY Act(Digital Asset Market Clarity Act of 2025)는 1) 디지털 자산의 법적 정의와 2) 감독 권한을 명확히 구분하여, 불분명했던 디지털 자산 산업에 대한 관할 혼선을 해결하려는 시장구조 법안이다. 이를 기반으로 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC) 간 역할 분담을 재설정하고, 미국 디지털 자산 산업에 대한 통합 규제 프레임워크를 수립하는 것을 목표로 한다. 입법 취지는 규제 공백과 중복을 제거해 혁신을 촉진하고 투자자 보호를 강화하는 데 있다.

표1 CLARITY Act (H.R. 3633)의 주요 조항 구성

조항	제목(영문)	주요 내용
Sec. 1	Short title; Table of contents	법안 공식 명칭("Digital Asset Market Clarity Act of 2025") 및 목차 규정
Sec. 105	Rulemakings	CFTC와 SEC가 공동으로 핵심 용어 정의, 상장·폐지 절차, 혼합 디지털자산 거래, 포트폴리오 마진 등 주요 규칙을 제정하도록 의무화
Sec. 106	Expedited registration for digital commodity exchanges, brokers, and dealers; provisional status	디지털 상품 거래소·브로커·딜러에 대해 180일 이내 신속등록 및 "임시 상태" 하 영업 허용, RFA 가입·고객자산 보호 규정 준수 의무화
Sec. 308	Exempting digital commodities from State securities laws	디지털 상품을 "covered securities"로 지정하여 주(州) Blue Sky 법(각 주가 개별적으로 시행하는 증권거래법) 적용 면제
Sec. 401	Commission jurisdiction over digital commodity cash or spot markets (exclusive jurisdiction)	"성숙 인증(maturity)"된 디지털 상품의 현물(cash/spot) 거래에 대해 CFTC가 배타적 규제 권한을 갖도록 규정

자료: US Congress, 메리츠증권 리서치센터

주요 조항 및 내용

CLARITY Act 디지털 자산의 분류

- 1) 디지털 '상품'
- 2) '증권'형 토큰
- 3) 허가결제 스테이블코인

디지털 자산 분류 체계: 세가지 범주로 디지털 자산을 정의한다; 1) 디지털 '상품(commodity)', 2) '증권(security)'형 토큰. 3) 허가된 결제 스테이블코인(permitted payment stablecoin). 1)은 '블록체인 시스템과 본질적으로 연동되고 그 가치가 해당 블록체인 사용에 따라 결정되는 디지털 자산'으로 정의한다. 스테이블 코인을 제외하고 대부분의 우리가 익숙한 코인이 여기에 해당한다.

2) 증권형 토큰은 '투자 계약'으로 분류된 코인으로, 자본이득이나 배당 등 수익을 얻을 합리적 기대, 발행 주체나 제 3자의 관리/운영 노력에 의한 수익이 기대되거나, 투자자 이익이 프로젝트 전반의 성과에 연동될 때 증권형 토큰으로 분류된다. 초기 ICO 토큰 등은 여기에 해당하는 법적 검토 대상이며, 과거 Kin, EOS와 같은 토큰이 미등록 증권으로 판정되어 체재를 받은 적이 있다. 한편 3) 스테이블코인은 별도 범주로 분류, 디지털 상품이나 증권과는 별개로 분류, 달러 연동 디지털 자산의 법적 지위가 분명해질 것으로 기대된다.

디지털 '상품'은 원칙적으로
SEC보다 상대적으로 덜 타이트한
CFTC가 관리 감독

감독 관할 및 시장 인프라: 디지털 자산 관리 감독 주체는 SEC와 CFTC다. SEC는 증권에 대해 등록, 공시, 내부자거래 등 체재를 다층적, 세부적으로 부과한다. 반면, CFTC는 상품에 대해 SEC보다 전반적으로 경량화된 규제 체계를 갖는다.

디지털 '상품'(digital commodity)은 SEC가 아닌 CFTC '전속' 규제 권한 하에 놓이게 된다. CFTC 산하의 새로운 라이선스 제도를 도입해, 1) 디지털 상품 거래소, 2) 디지털 상품 중개업자, 3) 디지털 상품 딜러의 세 가지 등록 카테고리 신설한다. 중개자들은 CFTC에 등록하고 영업행위를 준수해야 한다.

성숙 블록체인 시스템 도입

성숙한 블록체인 시스템(mature blockchain system): 법안은 '어떠한 개인 또는 집단에 의해 통제되지 않는 블록체인과 그 관련 디지털 자산'을 '성숙한 블록체인 시스템'으로 정의하고, 해당 조건을 충족하면, 토큰을 디지털 '상품'으로 취급하도록 했다. 즉, 반대로 말하면 성숙하지 못하면 디지털 '상품'이지만, '상품' 취급을 받지 못한다. 이는 규제 주체에서 차이에 비추어 규제 강도 차이를 유발한다.

성숙하지 못한 블록체인 기반의 코인은 SEC 규제 대상이 됨

성숙 인증 전(Pre-maturity) 단계의 디지털 상품은 SEC의 증권법 하에서 초기 발행, 투자계약, 내부자 거래 요건의 상대적으로 타이트한 규제 적용 대상이 된다. 성숙 인증 후(Post-maturity)에는 해당 코인의 블록체인 시스템이 SEC 인증을 통해 성숙으로 인정된 날부터 CFTC의 상대적으로 완화적인 규제 대상이 된다.

코인 발행 단계에서 조건부 SEC 규제 특례 존재

발행 주체(프로젝트 팀 또는 개인)는 최초 코인 발행 이후 4년 이내 블록체인을 성숙 상태로 발전시킬 계획임을 SEC에 통지함으로써 일정 기간 규제상 유예 및 특례를 받을 수 있다. 토큰 초기 발행 단계에서는 SEC 공시 및 등록 면제 아래 자금 조달을 허용하되, 장기적으로는 탈중앙화 요건을 충족해 증권성에서 벗어날 것을 요구하는 구조다. 발행인은 블록체인 탈중앙화 '성숙' 기준을 달성할 때까지 기술, 거버넌스 계획을 투명하게 공개해야 한다.

표2 디지털 자산 성숙(maturity) 판단 기준

구분	내용
시스템 가치	디지털 상품의 시장 가치가 블록체인의 프로그램적 기능에서 실질적으로 파생될 것
기능적 시스템	전송, 저장, 사용 합의 매커니즘 참여, 노드
개방/상호 운용	오픈소스 코드로 구성이 되고 발행자/관련자 외 누구도 활동을 제한/금지하지 않을 것
프로그램화	모든 운영과 트랜잭션이 투명한 규칙으로 코드에 내장되어 자동 실행될 것
분산 거버넌스 및 통제성	어떤 개인, 집단도 시스템 기능, 합의 규칙을 일방적으로 변경할 수 없고, 투표권 등 지배력이 20%이상 집중되지 않을 것
중립성	고유 권한을 보유한 주체 없이 운영, 예외적으로 보안/유지보수 목적의 변경만 허용
분산소유	발행자/관련자가 보유한 토큰이 전체의 20% 미만일 것
선택적 기준	법안 발효 전 생성/운영된 시스템에 한하여 위 기준 충족시 비내부자 보유율이 50% 이상일 때도 성숙 인정 가능

자료: US Congress, 메리츠증권 리서치센터

표3 CLAIRTY Act 기준에 따른 주요 코인별 성숙도 충족 여부 판단 예상과 규제 기관

코인	구분	성숙도 충족 여부	사유 요약	규제 기관
Bitcoin (BTC)	디지털 상품	O	오픈소스, 분산합의, 투명성 충족 거버넌스, 소유분산, 비내부자 지배력 미미	CFTC
Ethereum (ETH)	디지털 상품	O	오픈소스, 분산합의, 프로그램 실행, 거버넌스 분산 충족	CFTC
Ripple (XRP)	디지털 상품	X	분산 거버넌스 미충족. 디폴트 UNL에 35개 검증기만 참여, 소수의 노드가 합의 과정 제어 가능성 존재	SEC
Binance (BNB)	디지털 상품	X	개방/상호운용, 분산 거버넌스 미충족. 중앙화된 PoSA 구조, 21개 검증기만 운영, 검증기 풀 중앙 선별/관리	SEC
Solana (SOL)	디지털 상품	X	분산소유 미충족, 상위 10개 검증기 전체 스테이크 38% 보유	SEC
TRON (TRX)	디지털 상품	O	분산 노드, 개방형 거버넌스	CFTC
Cardano (ADA)	디지털 상품	O	지분 위임, 분산 거버넌스, 오픈소스	CFTC
USDT	허용지불 스테이블코인	별도 분류	-	발행 및 운영: GENIUS Act 소관 ; FED, FIDC, NCUA
USDC	허용지불 스테이블코인	별도 분류	-	거래: CLARITY ACT 소관 ; SEC, CFTC

자료: 메리츠증권 리서치센터

허가된 결제 스테이블코인은 발행단계에서는 연준, 예금보험공사, 은행 감독기관 등의 감독을, 거래 단계에서는 CFTC와 SEC가 공동 감독하도록 했다. 한편 중앙 집중형 현물 거래소(코인 거래소)의 경우 국가 단위로 연방 라이선스제를 마련하고, 현재 업계가 직면한 주(州)별 송금업 라이선스 취득 부담을 경감시켰다.

토큰 발행시점에서 SEC 규제 하에 있지만 증권신고서 없이도 토큰 판매를 통한 자금조달 가능

토큰 발행 공시 면제제도: 법안은 신규 디지털 토큰 발행에 관한 SEC 등록 면제 신설했다. 발행 주체를 '디지털 상품 발행인'으로 규정, 증권신고서 없이 토큰 판매를 통해 자금 조달 가능하다. 12개월간 최대 7,500만 달러 한도로 투자 계약 형태의 토큰 판매 허용하되, 발행인은 블록체인 네트워크 기술정보(소스코드 등), 설계, 개발 로드맵, 위험요인, 재무 정보 등 주요 사항을 공시해야 한다. 발행 이후 토큰 자체는 증권이 아닌 상품으로 취급, 초기 투자계약(증권)과 코인(상품)을 명확히 분리, 코인 홀더들의 자유로운 거래를 보장한다. 법적 불확실성으로 미국에서 공개 토큰 판매를 꺼리던 스타트업들이 자금 조달에 나설 수 있게 하는 기반이 되는 조항으로 해석된다.

탈중앙 금융 혁신을 지원하는 내용 포함

탈중앙 금융(DeFi), 자기보관(Self-Custody)에 대한 배려: 법안은 탈중앙화된 금융 활동에 대해 별도 예외 조항으로 DeFi 프로토콜의 개발/운영 자체를 등록 의무 대상에서 제외하도록 했다. '네트워크 거래 검증이나 블록 생성, 컴퓨팅 파워 제공, 오픈소스 소프트웨어 개발' 등 중앙 주체 개입 없이 이뤄지는 분산 활동은 CLARITY Act의 등록/규제 의무에서 면제된다고 명시했다. 디파이 개발자들이 단지 코드를 작성했다는 이유만으로 미등록 중개업으로 처벌받는 일을 방지하기 위함으로, 코드 기반 시스템의 고유 위험은 기존 규제에 다룰 문제와 다르다는 인식에 기반한 내용이다.

개인이 자신의 디지털 자산을 스스로 보관 및 관리(Self-Custody)할 권리도 법에 최초로 명문화했다. 중개자 없이 개인간 P2P 거래를 할 권리는 프라이버시와 자율성의 핵심으로 이를 침해 불가한 이용자의 권리로 선언한 것이다. 향후 당국이 자가형 지갑이나 P2P 거래를 제한하는 조치를 취하지 못하도록 하는 안전장치로 작용할 것으로 기대된다. 규제가 중앙화 사업자와 동일 기준을 탈중앙 기술에 적용해 혁신을 저해하지 않도록 설계되었다.

RWA는 디지털상품 정의서 제외, 전통 상품 체계로 다루도록 함. 이외 사기/자금세탁 방지 토대 마련

이외 투자자 보호 장치: 법안에는 토큰화된 실물자산(Tokenized Real-World Asset)은 디지털 상품 정의에서 제외하여, 금과 농산물 등 실물 자산을 기초로 한 토큰은 여전히 전통 상품규제 체계로 다루도록 했다. 레버리지 거래의 실제 인도 기간은 현행 28일에서 2일로 단축하려던 조항 삭제했는데, 현행대로 28일 내 인도 시 선물규제 면제를 유지해 소비자 신용거래 여지를 남겼다. 은행비밀법 적용 대상에 디지털 자산 업자들을 명시적으로 추가, 거래소/중개업자들에게 고객신원 확인 및 자금세탁방지 의무를 부과했다. 이러한 장치는 투자자와 시장 건전성을 저해하는 사기, 자금세탁 등을 막기 위한 개본 토대를 강화하려는 의도다.

GENIUS Act

GENIUS Act(Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act of 2025)는 달러 연동 스테이블코인에 대한 연방 차원의 발행자 인허가 및 안정장치 규제를 도입하는 법안이다. 6월 17일 상원을 초당적 지지를 받아 통과했으며, 사상 최초로 스테이블코인에 대한 종합적 규율 체계를 입법화한 사례다.

**취지: 스테이블코인 혁신 살리면서
금융안정 저해하는 위험 방지**

입법 취지는 스테이블코인의 혁신적인 기능을 살리면서 금융안정을 저해할 수 있는 위험을 미연에 방지하는 데 있다. 이전까지 스테이블코인은 가치가 1달러 등으로 고정되게 설계된 토큰으로, 암호화폐 거래의 '교환 매개'로 널리 쓰이고 '결제 수단'으로 부상해왔으나, 발행자 준비자산의 투명성 부족이나 준비금 부족으로 인한 페그 이탈 위험이 문제점으로 지적되어 왔다.

GENIUS Act는 그동안 규제되어오지 않은 스테이블코인 시장에 연방 기준을 세워 1) 소비자 보호와 2) 달러화 신뢰성 유지를 도모하고 글로벌 결제 시장에서 달러의 지배적 지위를 유지한다는 목표를 가진다. 여기에 빅테크의 무분별한 진출 제한, 윤리적 가이드라인 등을 포함한 점이 눈에 띈다.

주요 조항 및 내용

**생각보다 타이트한
발행 주체 요건**

발행자 인허가 조건: 누가 스테이블코인을 발행할 수 있는지 엄격하게 제한했다. 허가된 결제 스테이블코인 발행인(PPSI, Permitted Payment Stablecoin Issuer)이 아닌 자는 미국에서 어떤 형태로든 스테이블코인 발행 행위가 금지된다. 허가된 발행인은 1) 연방예금보험이 적용되는 은행의 자회사로서 승인 받은 경우, 2) 연방 공인 비은행 스테이블코인 발행사로 통화감독청(OCC)의 승인 하에 설립된 경우, 3) 주(州) 금융당국이 인가한 스테이블코인 발행사의 세 유형으로 정의된다.

**은행 수준의 감독을 받는 기관만
토큰 발행 가능, 발행 주체에
대한 '신뢰 형성'이 핵심 목적**

전통 금융권이나 특별 라이선스를 취득한 신설 비은행사만이 스테이블 코인을 발행할 수 있고, 무허가 상태의 기업이나 개인은 발행에 관여할 수 없도록 봉쇄했다. 스테이블코인 발행을 은행에 준하는 엄격한 규율의 틀 안으로 편입시켜 검증된 기관만이 준비자산을 운용하며 토큰을 발행하도록 하려는 취지다. 은행 혹은 은행 수준의 감독을 받는 기관만이 안정적으로 준비금을 관리하면서 토큰을 발행할 수 있도록 한 것으로 발행 주체에 대한 신뢰성 담보가 핵심 목적이다.

**3년의 법 적용 유예기간, 종료
이후 비허가 발행사는 퇴출**

해당 법안에는 유예기간(Grace Period)을 대통령 서명 이후 3년으로 두고 있다. 유예 기간 동안에는 PPSI 라이선스를 받지 않은 기존 발행사도 계속 미국 내에서 발행 및 판매할 수 있으나, 유예 기간 이후 비허가 발행사는 미국에서 퇴출된다.

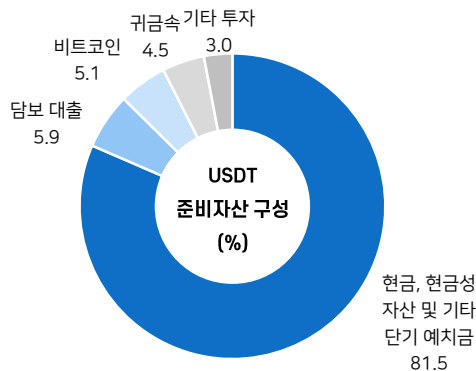
**1대1 준비자산 요건:
현금 및 단기채 등 고유동성 자산
으로 담보하도록 해 신뢰성 확보**

준비자산 및 1:1 지급준비 의무: 스테이블코인 발행인은 유통 중인 모든 코인에 대해 항상 100% 동등가치의 준비자산을 보유하도록 의무화했다. 준비자산의 인정 범위는 현금, 연방 예금, 만기 93일 이하의 미국 국채 등 고유동성 안전자산으로 한정되며, 구체적 구성은 각 발행사가 매월 공개해야 한다. 투명하고 충분한 준비금을 법적으로 강제함으로써, 스테이블코인이 항상 1:1 교환 가능하도록 보장하고 신뢰를 확보하려는 것이다.

GENIUS Act 통과 직후 USDT는 PPSI 라이선스 취득 불가, 반면 USDC는 가능

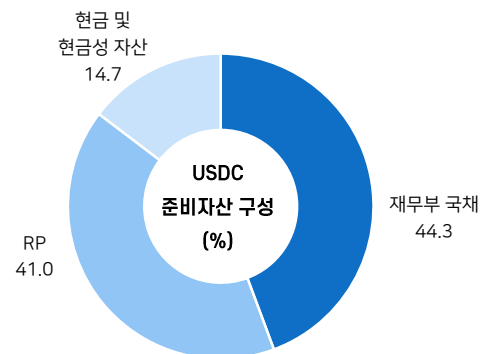
USDT와 USDC를 비교하면, USDT 준비자산 포트폴리오에는 GENIUS Act에서 규정하는 요건에 부합하지 않은 담보대출, 비트코인, 귀금속(금) 등을 포함하고 있다. 반면 USDC는 100% GENIUS Act에서 요구하는 담보자산으로 구성되어 있다. 따라서 법안 통과 직후 USDC는 PPSI 라이선스를 획득할 가능성이 높지만, USDT는 그렇지 않다. 3년의 유예기간이 있기 때문에 현재는 미국 내에서 발행할 수 있지만, 그 안에 준비금 포트폴리오를 전환하지 않으면 퇴출된다.

그림2 USDT 준비자산 구성(25.3.31): 일부 비적격 담보



자료: Tether, 메리츠증권 리서치센터

그림3 USDC 준비자산 구성(25.5.27): 전부 적격 담보



자료: Circle, 메리츠증권 리서치센터

토큰과 법정통화 사이 상환 권리를 법적으로 보장해 안정성 도모

소비자 자산 보호 및 지급청구권: 발행된 스테이블코인은 언제든지 토큰 보유자가 요청하면 액면가(예: 1토큰=1달러)로 법정통화에 상환할 수 있는 권리를 보장해야 한다. 이를 위해 발행사는 이용자로부터 받은 자금과 자체 운영자금을 분리하여 관리하고, 이용자 자금에 대해 파산 격리(특정 자산이나 채무를 발행 주체의 파산 위험으로부터 법적으로 분리해 보호하는 구조)를 적용하도록 규정하고 있다.

스테이블 코인이 예금자보호 대상은 아님을 명시, 은행 예금과 구분

발행사가 파산하더라도 준비자산은 우선적으로 토큰 보유자들에게 지급되어야 하며, 이를 위한 연방법 상 지급우선권 및 면책조항도 마련되어 있다. 이외 발행사가 스테이블코인이 예금자보호를 받는다고 광고하는 행위를 금지하여, 소비자가 혼동하지 않도록 했다. 은행 예금과 달리 정부 보증은 없으므로, 발행사도 이를 명확히 고지해야 한다. 이러한 장치는 스테이블코인 보유자의 권익을 최대한 보호하고, 법정화폐와의 1:1 교환 약속이 지켜지도록 법률적 뒷받침을 하는 내용이다.

예치 이자 제공 명시적 금지, 고위험 투자 등 전통은행에도 금지된 행위 불가

위험활동 금지 및 발행사 행위 제한: 스테이블코인 발행사가 영위할 수 있는 업무 범위를 엄격히 제한하고 있다. 고위험 투자나 대출 등 전통은행에도 금지된 행위는 물론, 스테이블코인으로 예치 이자를 제공하는 행위도 명시적으로 금지된다. 스테이블코인이 은행예금 대체재로서 이자를 지급하기 시작하면 사실상 무허가 은행업이 되고, 뱅크런 등 금융 불안정을 초래할 수 있다는 우려에 따른 것이다. 발행사는 준비자산 운용에서 발생하는 최소한의 이자수익 외에 별도 이자나 인센티브를 토큰 보유자에게 제공할 수 없고, 오로지 토큰 발행·상환 관련 업무와 감독당국이 허용하는 부수적 활동만 수행해야 한다.

무허가 은행업 및 뱅크런 방지

빅테크의 독점적인 사용자를 기반으로하는 발행/납용 가능성 차단

비금융 대기업의 스테이블코인 시장 납용을 막기 위한 조항도 포함됐다. 발행인이 비금융 목적의 공개상장기업일 경우 추가 제한을 두고, 특히 거대 기술기업(Big Tech)이 독점적 사용자기반을 이용해 자체 스테이블코인을 발행·납용할 가능성을 차단하는 내용을 담았다. 이는 메타가 '리브라'를 추진할 당시 제기된 "빅테크의 통화권 납용" 우려를 입법으로 반영한 것으로 볼 수 있다.

결론: 스테이블코인 발행사의 활동을 매우 좁게 제한해 리스크 최소화, 상업은행과 경쟁 방지

결과적으로 GENIUS법은 스테이블코인 발행사를 "협소한 목적회사"처럼 제한하여 리스크를 최소화하고, 동시에 기존 상업은행과 경쟁하거나 통화영역을 침범하지 않도록 하는 울타리를 쳤다고 평가할 수 있다.

연준이 관리 감독 기관에 포함

감독 체계와 규제 협력: 스테이블코인 발행인에 대한 주 감독기관은 은행계 자회사인 경우 연준(Fed)과 연방 예금당국, 연방 비은행 특허의 경우 OCC(통화감독청), 주(州) 인가의 경우 해당 주(州)의 금융당국으로 설정하도록 했다. 한편 비은행 발행사라도 연준이 정하는 지급결제 정책을 준수해야 하고, 연준은 모든 종류의 발행인에 대해 시스템리스크 관리 차원의 감독권을 지니도록 설계했다.

'민간' 스테이블코인이나, 은행처럼 금융안정/통화정책 관점에서 중앙은행의 직접 관리 필요 취지

감독기관으로 연준이 포함되었다는 것은 결국 1) 은행급 감독 체계를 연계하고, 2) 금융안정과 시스템리스크를 관리하며, 3) 통화정책 및 지급결제 연계성을 확보하고, 4) 연방 차원의 일관된 규제를 받게 됨을 의미한다. 민간에 기반을 둔 스테이블코인이지만 전통 지급 결제/은행 시스템과 긴밀히 연계되는 만큼, 금융안정, 통화정책 관점에서 중앙은행이 직접 관리할 필요가 있다는 취지다.

다른 법안보다 앞서 있는 입법 단계, 이번주 대통령 비준 기대감 높음

GENIUS Act에서는 스테이블코인에 대해 전반적으로 은행과 유사한 감독망을 적용하면서도, 기존 은행권과의 충돌을 피하고 협력적으로 제도를 운용하려는 의도가 담겨 있다. 상원을 이미 통과한 만큼, 이번주에 하원을 통과하면 대통령 비준까지 가장 먼저 가능한 상태다. 기존 하원 발의된 STABLE Act와 내용 조율이 필요하지만 공화당 지도부는 상원안 그대로 통과하는 것을 목표로 하는 중이다.

표4 GENIUS Act와 STABLE Act 비교

분야	공통	GENIUS Act (상원 통과)	STABLE Act (하원 발의)
용어 정의	"Payment Stablecoin" 등 주요 용어 정의 포함		
준비금 요건	1:1 준비금(현금·단기국채 등) 보유·공개·회계감사·하위보고 시 형사처벌 의무		
소비자 보호	고객 자산 분리보관 의무 및 스테이블 코인 보유자 청구권 최우선 보장		
발행 주체	연준(Fed)·OCC 승인 필요	연준 관할 은행 자회사·OCC 규제 비은행, 주(州) 인증 발행자(발행액 < \$10B)	예금은행 자회사·비은행 모두 연준·OCC 승인 대상, 신청 후 120일 미처리 시 자동 승인, 州 규제 선택 옵션(연간 Treasury 인증 필요)
감독·집행 권한	Fed·OCC 감독 및 제재 권한	대형 발행자(Fed·OCC), 州 발행자 대상 연방 긴급 개입 권한 명시	예금기관 발행자(Fed), 비은행 발행자(OCC) 감독, 중지·제재 권한 일괄 부여
州 법률 선포점(Preemption)	-	연급 없음	연방 승인된 발행체에 대해 州 규제 상충 시 연방법 우선 적용
이자·수익 지급 금지	스테이블 코인과 예금상품 분리 위해 이자·수익 지급 금지	"Yield-Bearing Stablecoins" 정의 내 금지(Section 2(23)(B)), 토큰화 예금 상품 제외	별도 조항(Section 4(9))으로 일괄 금지, 토큰화 예금도 규제 대상에 포함
알고리즘형 스테이블코인	비담보(알고리즘형) 스테이블코인 규제 필요성 인정	Treasury 연구 보고 의무	신규 발행 대상 2년 모라토리엄(발행 중단)

자료: US Senate, CRS Insight, 메리츠증권 리서치센터

Anti-CBDC Surveillance State Act

세계 최초 CBDC를 입법적으로
배제하는 사례, 정책 방향 차별화

Anti-CBDC Surveillance State Act는 연준이 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 발행, 운영을 금지하는 내용의 법안이다. 일명 CBDC 감시국가 방지법으로, 이는 세계 주요국 가운데 최초로 CBDC를 입법적으로 배제하는 사례로, 정책 방향의 선명한 차별화로 볼 수 있다.

표5 Anti-CBDC Surveillance State Act (H.R. 1919)의 주요 조항 요약

조항	제목 (영문)	주요 내용
Sec 1	Short Title	법안 명칭을 "Anti-CBDC Surveillance State Act"로 지정
Sec 2	Prohibition on Federal Reserve Banks Relating to Certain Products or Services for Individuals and Prohibition on Directly Issuing a Central Bank Digital Currency	연방준비은행이 개인에게 직접 다음을 할 수 없도록 금지: 1. 상품·서비스 제공 2. 계좌 유지 3. CBDC(또는 실질적으로 유사한 디지털 자산) 발행
Sec 3	Prohibition on Federal Reserve Banks Indirectly Issuing a Central Bank Digital Currency	연방준비은행이 중개기관(은행 등)을 통해 개인에게 간접적으로 CBDC를 제공·발행하는 것을 금지
Sec 4	Prohibition With Respect to Central Bank Digital Currency	1. 연준 이사회가 CBDC를 시험·연구·개발·구현하는 행위 금지 2. 연준 이사회·FOMC가 CBDC를 통화정책 수단으로 사용하는 행위 금지 3. "CBDC" 정의 명시
Sec 5	Sense of Congress	연준이 "명시적 의회 승인" 없이는 CBDC 발행 권한이 없다는 점을 재확인

자료: House Financial Services, 메리츠증권 리서치센터

CBDC가 빅브라더식 통제 수단이
되는 것을 막는다는 목적

Anti-CBDC법은 국가가 금융의 데이터를 모두 들여다보는 미래를 경계하고, 전통 금융중개 체계를 유지하면서 민간 중심의 디지털화폐 발전을 선택하겠다는 미국의 정책 방향을 명확히 제시하는 법안이라 할 수 있다. 공화당과 암호화폐 업계는 CBDC를 "빅브라더식 통제 수단"으로 간주하며 강한 거부감을 보여왔다. CBDC는 중앙은행이 개인의 거래 데이터를 모두 파악할 수 있고 경우에 따라 정책 목적 달성을 위해 개별 계좌의 자금 사용을 제한하거나 만기 설정 등 기능을 구현할 수 있어 '디지털 감시사회 도구'가 될 수 있다는 것이다.

주요 조항 및 내용

연준의 CBDC 발행 및 연구 금지

연준의 CBDC 발행 및 운영 금지: 연준법을 개정하여 FRB 및 지역 연은이 어떠한 형태의 CBDC를 직접 발행하거나 개인에게 제공하지 못하도록 했다. 연준이 일반 국민에게 디지털 지급을 제공하거나 디지털 달러 토큰을 유통시키는 행위가 봉쇄된다. 또한 연준 이사회가 CBDC 도입을 위한 테스트, 연구, 예산 사용 행위도 금지된다.

CBDC 도입시 나타날 수 있는
중앙은행의 상업은행 역할 겸직
방지

개인 상대 계좌개설 및 서비스 금지: 연준 산하 은행이 개인 명의 계좌를 개설하거나 개인에게 금융서비스를 직접 제공하는 것을 금지했다. 중앙은행이 상업은행 역할을 겸하지 못하도록 하는 것이다. CBDC가 도입될 경우 중앙은행이 개개인의 계좌를 직접 관리하면서 전통 시중은행을 대체하여 금융 탈중개가 발생할 수 있다. 이 법은 연준이 소매 금융에 진출하는 것을 차단함으로써, 현재 은행 시스템을 보호하려는 취지를 담았다.

하원 세입위원회 청문회: 디지털자산 세제 프레임워크 논의 가능성

한편 7월 16일 현지시간 오전 9시에 하원 세입위원회에서는 디지털자산 세제 프레임워크에 대한 논의가 있을 예정이다. 디지털자산 과세 체계를 구체화하는 첫 단계로 Lummis 상원의원이 발의했던 법안 내용이 논의될 것으로 기대되고 있다.

디지털자산 거래 관련 세제 정비

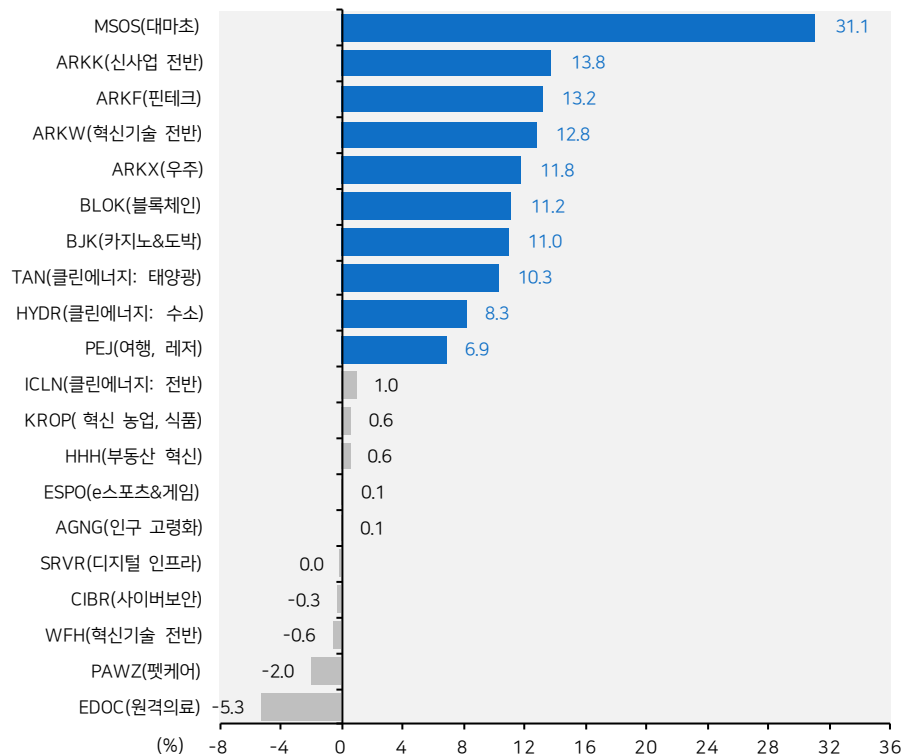
주로 1) 소액거래 과세 보고 면제, 2) 채굴, 스테이킹 중복 과세 해소, 3) 전문 딜러 등에 한해 mark-to-market 과세(미실현 손익을 인정해 과세하는 방식) 허용 등 내용이 논의될 것으로 거론되고 있다.

1)은 1회 300달러 이하 연간 최대 5천달러 범위의 디지털자산 소액 거래에 대해서는 자본이득 과세 및 보고에서 제외하도록 하여, 소액 일상거래의 과세 부담을 경감시키는 것을 목적으로 한다. 2)에서는 채굴, 스테이킹 등에 대해 수취 시 과세 폐지 후 매도 시점에만 양도 차익을 과세하도록 변경해 중복과세를 해소하여 스테이커, 채굴자의 유동성 부담을 완화시킨다는 내용이다. 3)은 30일 이내 동일 디지털 자산 반복 매매 시 손실 상계 금지를 주식과 동일하게 적용, 딜러는 예외로 하여 전문 트레이더의 유연성을 확보한다는 것이다.

디지털자산 시장 접근성 개선 목표

디지털 자산에 대한 세제 정비를 통해 접근성을 높이하고자 하는 목적을 내포하고 있어, 본격적으로 논의 시 관련 시장 활성화가 기대되는 내용들이다. 이러한 기대감을 반영해 최근까지 블록체인, 핀테크 관련 시장에 자금 유입이 활발한 듯 하다.

그림4 테마형 ETF 테마별 최근 한달 수익률 상하위 (7월 11일 종가 기준)



자료: Refinitiv, 메리츠증권 리서치센터

수혜의 핵심은 디지털 코인 기반 결제시스템 밸류체인이라는 생각

디지털 자산이 신고가를 경신 중이지만, 법안 수혜의 핵심은 디지털 코인 기반 결제시스템이라고 생각한다. 따라서 관련 밸류체인이 수혜의 핵심이 될 것으로 생각한다.

CLARITY Act에서 디지털 '상품'의 가치를 결제 시스템의 기반 기술인 블록체인 시스템의 효용성을 기준으로 삼았다. 교환의 매개인 코인은 투명하고 신뢰성 있는 블록체인 시스템을 기반으로 한다. CLARITY Act는 블록체인의 확장성을 장려해, 확장에 신뢰성을 기반하고 있는 블록체인 네트워크 발전에 기여하는 내용으로 평가할 수 있다.

한편, GENIUS Act는 다소 엄격한 스테이블코인 발행 주체의 기준을 가지고 있지만, 결국 민간 발행 통화의 한계인 신뢰성을 엄격한 법안으로 제공하고자 하는 의지가 담긴 것으로 해석한다. 여기에 CBDC의 명시적 배제는 민간 기반 스테이블 코인으로 국제 결제 시스템 산업 선점을 하겠다는 의지가 드러난다.

크립토 위크의 법제 정비 과정에서 관련주들의 주가 모멘텀으로 작용할 가능성에 무게를 둔다.

표6 스테이블 코인 밸류체인과 주요 기업

기능 영역	핵심 역할	대표 상장기업(티커)
① 온·오프램프 & 지갑 (Fiat Gateway · Consumer Wallet)	소비자가 법정화폐 ↔ 스테이블 코인 교환, 보관 · 송금	PayPal (PYPL) - PYUSD 통합 지갑 Block (XYZ) - Cash App · Square에 스테이블 코인 결제팀 신설
② 준비금 수탁 · 운용 (Reserve Custody & Asset Mgmt)	1:1 담보 자산(현금 · 단기국채) 보관 및 MMF 운용	BNY Mellon (BK) - USDC 주(主) 커스터디안 BlackRock (BLK) - USDC 'Circle Reserve Fund' 운용
③ 토큰 발행 · 거버넌스 (Issuance & Compliance)	스마트컨트랙트 발행 · 소각, 회계감사 · 규제 보고	PayPal (PYPL) - 자체 발행 PYUSD Coinbase (COIN) - USDC 센터 공동 거버넌스 Circle(CRCL) - USDC 발행
④ 블록체인 인프라 & 노드 (Cloud & Node Provisioning)	퍼블릭체인 노드 · RPC · 키관리, 기업형 체인 호스팅	Amazon AWS (AMZN) - 블록체인 노드 관리 가이드 Microsoft Azure (MSFT) - Quorum Blockchain Service Cloudflare (NET) - Ethereum Gateway 제공
⑤ 거래 · 유동성 (Exchange & Liquidity)	중앙화 거래소(CEX, Centralized Exchange) 코인 상장, 호가 공급, 기관 · 소매 유동성	Coinbase (COIN) - 안정적 시장점유율 확대 Robinhood (HOOD) - 최초 스테이블 코인 USDC 상장
⑥ 결제 네트워크 · 가맹점 정산 (Merchant Settlement)	결제 정산 · 크로스보더 송금에 스테이블 코인 사용	Visa (V) - USDC 정산 영역 확대(솔라나 · 월드페이 등) Mastercard (MA) - 'Move' 플랫폼으로 다중 스테이블 코인 지원
⑦ 데이터 · 리스크 분석 (Rating & Risk Analytics)	준비금 · 디페깅 모니터링, 리스크 스코어링	Moody's (MCO) - 25개 스테이블 코인 스코어링 'DAM' 출시

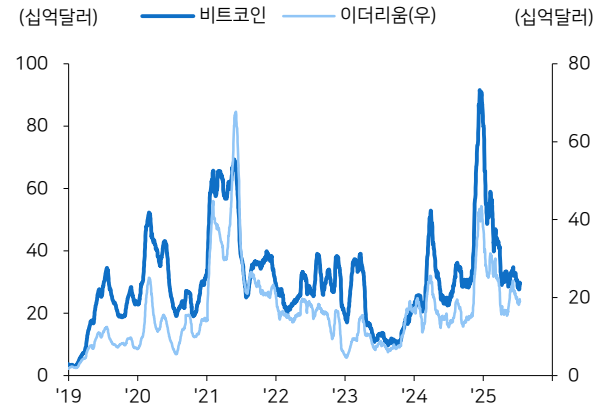
자료: 메리츠증권 리서치센터

그림5 BTC, ETH 가격: BTC 신고가 경신



자료: CoinGecko, 메리츠증권 리서치센터

그림6 BTC, ETH 거래량(30일 이동평균)



자료: CoinGecko, 메리츠증권 리서치센터

Compliance Notice

- 본 조사분석자료는 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.
- 당사는 자료작성일 현재 본 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 추천 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확히 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.